

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1116/2535

บริษัท สม ชาย โฮลดิ้งอินเตอร์
เนชั่นแนล ดีเวลลอปเม้นท์ กับพวก

โจทก์

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 31 (1)

การที่โจทก์ทั้งสองนำเรื่องราวกล่าวโทษผู้พิพากษาซึ่งมีข้อความกำว้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาลมารวมเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาและลงนามเป็นผู้ฎีกาและผู้เรียงร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความของโจทก์ทั้งสองนั้น แสดงว่าโจทก์ทั้งสองมีเจตนาให้ข้อความที่ฎีกานั้นปรากฏต่อศาล การที่ผู้ถูกกล่าวหานำฎีกามายื่นต่อศาลชั้นต้นจึงสมเจตนาของโจทก์ทั้งสอง การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลกรณีนี้เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ขณะผู้ถูกกล่าวหายื่นฎีกาดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น ประกอบกับฎีกาของโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการทำทนายอำนาจศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงและแจ้งชัดไม่มีข้อที่น่าสงสัยว่าได้กระทำไปโดยเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การที่ศาลลงโทษไปโดยไม่สั่งให้โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาแก้ไขถ้อยคำเสียก่อน จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้ว เมื่อฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหามีเจตนาร่วมกระทำผิดด้วยชัดเจนอยู่แล้ว ข้อความที่กล่าวไว้ในฎีกาว่าพร้อมจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ตามคำสั่งศาลทุกประการนั้น

ถูกลบล้างโดยการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเองโดยสิ้นเชิง จะฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหาได้ไม่.

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ทั้งสองฟ้องกล่าวหาว่าจำเลยทั้งสี่กระทำความผิดฐานฟ้องเท็จ ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 1 ไว้พิจารณาและพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ขอให้ประทับฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ด้วย ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ทั้งสองได้ยื่นฎีกาโดยโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาในฐานะทนายโจทก์ทั้งสองได้ลงนามเป็นผู้ฎีกาและผู้เรียง ซึ่งตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองในข้อ 5.7 ระบุว่าโจทก์ทั้งสองกับพวกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาบางท่าน จึงจำเป็นต้องร้องขอความเป็นธรรมต่อท่านที่มีอำนาจหน้าที่โดยยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานศาลฎีกาอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือร้องเรียนและใบรับเอกสารท้ายฎีกา หมายเลข 3 ซึ่งมีความสรุปได้ว่าศาลพิจารณาคดีนี้และคดีอื่นที่โจทก์ทั้งสองฟ้องและถูกฟ้องโดยที่โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีเนื่องจากผู้พิพากษารับประโยชน์จากคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อช่วยเหลือคู่ความฝ่ายนั้น ทำให้โจทก์เสียเปรียบในคดี ศาลชั้นต้นสอบผู้ถูกกล่าวหาและโจทก์ทั้งสองแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาและโจทก์ทั้งสองยอมรับว่าได้ร่วมกันลงลายมือชื่อในฎีกาจริง และผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้นำมายื่นต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหา มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31 (1) ให้ปรับ

โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 500 บาท และจำคุกโจทก์ที่ 2 กับผู้ถูกกล่าวหาคนละ 6 เดือน หากโจทก์ที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้ยึดทรัพย์สินมาใช้ค่าปรับตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 29

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และผู้ถูกกล่าวหาอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และผู้ถูกกล่าวหาฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นข้อแรกว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการอันเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลหรือไม่ เห็นว่า ข้อความหรือถ้อยคำตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองโดยเฉพาะในข้อ 5.7 และสำเนาคำร้องเรียนเอกสารหมายเลข 3 ท้ายฎีกาที่ผู้ถูกกล่าวหามายื่นต่อศาลชั้นต้นนั้นระบุข้อความสำคัญว่า จากพฤติการณ์ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาล โจทก์ทั้งสองเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าโจทก์ทั้งสองกับพวกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษาบางท่านและโจทก์ที่ 2 ไม่มีหนทางใดที่จะป้องกันรักษาสิทธิเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมในทางคดีโดยแท้จริงได้ จึงจำเป็นต้องร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ โดยได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมต่อนายกรัฐมนตรี ประธานศาลฎีกา ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานองคมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมการตุลาการ ผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือร้องเรียนเอกสารหมายเลข 3 ท้ายฎีกา ซึ่งมีข้อความสำคัญเป็นตอน ๆ ว่า ผู้พิพากษานัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาล่าช้า ก็เพื่อให้มีการวิ่งเต้นซึ่งเป็นการแน่นอนว่าจะต้องมีการจ่าย

เงินค่าตอบแทนให้ผู้พิพากษาจนเป็นที่พอใจเสียก่อนจึงจะตัดสินหรือมีคำสั่ง สำหรับ
โจทก์ที่ 2 นั้นไม่มีความสามารถที่จะมีเงินเป็นแสนเป็นล้านบาทที่จะนำไปให้ผู้
พิพากษาได้ และคำสั่งของผู้พิพากษาที่ไต่ถามฟ้องจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จะเห็นได้
ว่าเป็นคำสั่งที่วิปริตผิดต่อกฎเกณฑ์หลักการของกฎหมายโดยสิ้นเชิง เพราะแม้แต่ผู้
ที่รู้กฎหมายขั้นพื้นฐานก็ยังสามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะผู้พิพากษาดังกล่าวมี
ตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลอาญาซึ่งจะต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในงานเกี่ยวกับคดีความมากพอสมควรเพราะผ่านการเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
มาแล้ว จึงไม่มีเหตุผลใด ๆ ที่จะนำเชื่อหรือน่าสงสัยว่าได้สั่งไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
เว้นเสียแต่จะได้มีคำสั่งโดยมีเจตนาเช่นนั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน สมองความ
ต้องการของบุคคลที่ให้สินจ้างรางวัลแก่ผู้พิพากษาอย่างจุใจ โดยอาศัยกฎหมายที่ให้
อำนาจผู้พิพากษามีอำนาจอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีมาเป็นเกราะกำบัง
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจึงแอบอ้างอำนาจอิสระมาใช้เป็นเครื่องมือ จะมีคำสั่ง
อย่างไรก็ได้ไม่มีใครสามารถเอาผิดได้และผู้ที่ต้องได้รับความเสียหายจากการอ้าง
อำนาจอิสระบังหน้าแสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ใดรับผิดชอบได้
นอกจากจะต้องอุทธรณ์ฎีกา ไปตามกระบวนการของกฎหมาย ส่วนผู้ที่อาศัยอำนาจ
อิสระของผู้พิพากษาบังหน้าหาเงินแสวงหาผลประโยชน์มิชอบก็ยังคงนั่งบัลลังก์คอย
จ้องแสวงหาเหยื่อรายต่อไป โจทก์ที่ 2 เชื่อมั่นว่าผู้พิพากษาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
โดยรับสินบนจากอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน และการที่ผู้พิพากษาประพฤติมิชอบดัง
กล่าวนั้นเป็นเพราะการกระทำโดยเจตนาหรืออย่างน้อยก็รู้เห็นเป็นใจด้วยของอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลอาญา นอกจากนี้ในคดีแพ่งที่ผู้พิพากษามีคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟ้องคดี
อย่างคนอนาถา โจทก์ที่ 2 ก็ไม่มีความไว้วางใจในความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริง
ของคำสั่งเพราะผู้พิพากษาได้พิจารณาพิพากษาคดีโดยจงใจให้เป็นประโยชน์แก่อีก
ฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายเดียว และเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองแต่เพียงฝ่าย
เดียวตลอดมาในทุกกรณี ทั้งนี้จะต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนโดยมิชอบอย่างคุ่ม

ค่าต่อการเสี่ยงในการประพัตติมิชอบโดยการสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งในขณะนั้นอย่างแน่นอน ซึ่งข้อความดังกล่าวได้ระบุชื่อผู้พิพากษาอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา และอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งด้วยและมีลักษณะเป็นการก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาลซึ่งกระทำการในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์และโดยที่เป็นข้อความซึ่งแนบมากับฎีกาจึงเป็นส่วนหนึ่งของฎีกา เมื่อโจทก์ที่ 1 ที่ 2 และผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกันลงนามเป็นผู้ฎีกา และผู้เรียง และผู้ถูกกล่าวหาได้นำมายื่นต่อศาลชั้นต้นเช่นนั้น การกระทำของโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาย่อมมีผลเป็นการประพัตติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล อันเป็นการละเมิดอำนาจศาล ชอบที่ศาลนั้นจะลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1), 33 ที่โจทก์ทั้งสองกล่าวอ้างในฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเพียงผู้ลงนามในฎีกามีใช้ผู้นำฎีกามายื่นจะถือว่าโจทก์ทั้งสองประพัตติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลไม่ได้นั้นเห็นว่าการที่โจทก์ทั้งสองนำเรื่องราวกล่าวโทษผู้พิพากษาซึ่งมีข้อความก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาลมารวมเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาและลงนามเป็นผู้ฎีกา และผู้เรียงร่วมกับผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความของโจทก์ทั้งสองนั้น แสดงชัดอยู่แล้วว่าโจทก์ทั้งสองมีเจตนาให้ข้อความที่ฎีกานั้นปรากฏแก่ศาล การที่ผู้ถูกกล่าวหานำฎีกามายื่นต่อศาลชั้นต้น จึงสมเจตนาของโจทก์ทั้งสอง จะแก้ตัวว่าการกระทำของโจทก์ทั้งสองไม่เป็นการประพัตติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลหาได้ไม่ ส่วนข้อที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า ก่อนมีคำพิพากษาในกรณีละเมิดอำนาจศาลนั้น ศาลชั้นต้นเพียงแต่สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าได้สอบถามโจทก์ทั้งสอง ทำให้โจทก์ทั้งสองไม่มีโอกาสแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรืออุกแก้โทษด้วยการขอขมา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำได้ กระบวนพิจารณาก่อนพิพากษาลงโทษจึงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวของโจทก์ทั้งสองยังคลาดเคลื่อนอยู่เพราะข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2533 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความของโจทก์ทั้งสอง ส่วนโจทก์ทั้งสองนั้น ศาลชั้นต้นเพิ่งอ่านคำพิพากษาให้ฟังเมื่อวันที่ 21

พฤษจิกายน 2533 และก่อนอ่านคำพิพากษา ก็ได้ให้โอกาสโจทก์ทั้งสองแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของโจทก์ทั้งสองแล้ว แต่โจทก์ทั้งสองแถลงเพียงว่า ได้ร่วมลงลายมือชื่อไว้ในฎีกาจริงเท่านั้น หาได้ถือโอกาสนั้นชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุที่จัดทำฎีกาให้มีข้อความดังกล่าวข้างต้นหรือขอขมาต่อศาลหรือขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยคำไม่ ดังปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 21 พฤษจิกายน 2533 ฉะนั้น จะอ้างว่าการดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นเป็นไปโดยมิชอบหาได้ไม่ส่วนข้อที่โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่าข้อความในฎีการะบุชัดแล้วว่าหากมีถ้อยคำใด ๆ ไม่เหมาะสม ก็เป็นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โจทก์ทั้งสองตลอดจนทนายโจทก์พร้อมที่จะแก้ไขตามคำสั่งศาลทุกประการ และศาลชั้นต้นก็มีอำนาจโดยชอบที่จะสั่งให้แก้ไขให้เหมาะสมได้แต่ไม่สั่งให้แก้ไข กลับพิพากษาลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลไปเลย จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่าเรื่องราวกล่าวโทษผู้พิพากษาที่โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหานำมารวมเป็นฎีกาของโจทก์นั้น เป็นหนังสือร้องเรียนที่โจทก์ที่ 2 จัดทำขึ้นขอความเป็นธรรมจากผู้มีอำนาจหน้าที่แต่มีข้อความที่ก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงและแฉ่งชัด เมื่อโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหานำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของฎีกาจึงทำให้ฎีกาของโจทก์มีข้อความก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงและแฉ่งชัด พฤติการณ์บ่งว่าโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนาจะแสดงความก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียดสีศาล การยื่นฎีกาดังกล่าวต่อศาลจึงมีผลเป็นการท้าทายอำนาจศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงแฉ่งชัดปราศจากความเคารพยำเกรงและมีใช่เป็นการกระทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ดังที่อ้าง เมื่อความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลในกรณีนี้เกิดขึ้นแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหายื่นฎีกาดังกล่าวนั้นต่อศาลชั้นต้น ประกอบกับฎีกาของโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหามีลักษณะเป็นการท้าทายอำนาจศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงและแฉ่งชัดไม่มีข้อที่น่าสงสัยว่าได้กระทำไปโดยเลินเล่อหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การที่ศาลชั้นต้นลงโทษไปโดยไม่สั่งให้โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาแก้ไขถ้อยคำ

เสียก่อน จึงเหมาะสมแก่พฤติการณ์แล้วที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นมีอำนาจ
ลงโทษโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาได้ทันทีโดยไม่ต้องสั่งให้แก้ไขถ้อยคำในฎีกา
เสียก่อนนั้นชอบแล้ว ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดฐาน
ละเมิดอำนาจศาลโดยอ้างเหตุผลว่า หากได้ทราบฎีกาและเอกสารที่แนบมีข้อความ
เป็นการดูหมิ่นหรือเสียชื่อเสียง ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นทนายความย่อมจะไม่ร่วมลง
ลายมือชื่อในฎีกาแล้วนำมายื่นต่อศาลนั้นเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นทนายความและได้
ร่วมกับโจทก์ทั้งสองในการเรียงฎีกาย่อมรู้อยู่แล้วว่าฎีกาและเอกสารแนบท้ายมี
ข้อความอย่างไร จะอ้างว่าได้ลงลายมือชื่อในฎีกาและนำมายื่นต่อศาลชั้นต้นโดยไม่
ทราบข้อความหาสมเหตุผลไม่ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่า เรื่องราวกล่าวโทษผู้
พิพากษาที่แนบท้ายฎีกาเป็นสำเนาภาพถ่ายหนังสือร้องเรียนที่โจทก์ที่ 2 ทำขึ้นโดย
ชอบ ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้นนั้น เห็นว่า เรื่องราวกล่าวโทษผู้พิพากษาดัง
กล่าวนั้น โจทก์ที่ 2 จะได้ทำขึ้นโดยชอบหรือไม่และผู้ถูกกล่าวหาจะมีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือไม่ มิใช่ข้อสำคัญ แต่ในเมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้ร่วมกับโจทก์ทั้งสองนำเรื่องราวกล่าว
โทษดังกล่าวซึ่งมีข้อความก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียชื่อเสียงมารวมเป็นส่วนหนึ่งของฎีกา
เช่นนี้ข้อเท็จจริงย่อมฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เจตนาร่วมกระทำความผิดด้วยส่วนฎีกา
ของผู้ถูกกล่าวหาที่อ้างว่า ได้กล่าวไว้ในฎีกาแล้วว่า พร้อมทั้งจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ
ตามคำสั่งศาลทุกประการ แสดงว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะกระทำความผิดนั้น
เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ร่วมกับโจทก์ทั้งสองในการจัดทำฎีกาที่ยื่น
ต่อศาลชั้นต้นมีข้อความก้าวร้าวและดูหมิ่นเสียชื่อเสียงดังกล่าวมาแล้วข้างต้น เป็น
เครื่องชี้เจตนาของผู้ถูกกล่าวหาชัดเจนอยู่แล้วข้อความที่กล่าวไว้ในฎีกาว่าพร้อมที่จะ
แก้ไขถ้อยคำใด ๆ ตามคำสั่งศาลทุกประการนั้น ถูกกลบเกลื่อนโดยการกระทำของผู้ถูก
กล่าวหาเองโดยสิ้นเชิงแล้ว ฉะนั้นจะฟังว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่มีเจตนาที่จะกระทำความ
ผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหาได้ไม่ ฎีกาของโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาในข้อนี้ฟัง
ไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปคือ ข้อที่โจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาฎีกาว่าหากศาลฎีกาฟังว่าการกระทำของโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ก็ควรลงโทษเพียงสถานเบา ถ้ามีโทษจำคุกก็ขอให้รอกการลงโทษไว้ ข้อนี้เห็นว่า ในเมื่อการกระทำของโจทก์ทั้งสองและผู้ถูกกล่าวหาเป็นการทำทลายอำนาจศาลยุติธรรมอย่างรุนแรงแจ้งชัดปราศจากความเครพยำเกรง ดังวินิจฉัยมาแล้วการที่จะลงโทษเพียงสถานเบาย่อมไม่เป็นการสมควร..."

พิพากษายืน.

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ